FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP LỚP LUẬT SƯ KHOÁ 6.2
Môn thi: Kỹ năng tranh tụng trong vụ án hình sự
Thời gian: 240 phút

Ngày 10/10/2004, Công ty VINATEX (doanh nghiệp nhà nước) ký hợp đồng kinh tế số 210/HĐKT với công ty SAVICO mua 1.500 bộ linh kiện tivi Sanyo loại 14 inch với giá 112 USD/bộ, thành tiền là 168.000USD/1.500 bộ linh kiện tivi.

Để thực hiện hợp đồng trên, ngày 17/10/2004, Công ty VINATEX do Ngô Hồng Minh (phó giám đốc công ty) đại diện (bên A) ký hợp đồng liên doanh với Trung tâm kinh doanh điện tử và tin học Viễn Đông (bên B). Hợp đồng này có nội dung Viễn Đông bỏ toàn bộ vốn 168.000 USD để mua 1.500 bộ linh kiện tivi; VINATEX chịu trách nhiệm lắp ráp và bảo hành. Việc tiêu thụ do hai bên cùng thực hiện. Bên A được hưởng 40%, bên B được 60% tiền lãi. Toàn bộ lô hàng trên bên A mua bằng vốn của bên B là tài sản của bên B cho đến khi hai bên thanh lý xong hợp đồng.

Ngày30/10/2004. VINATEX nhận đủ 1.500 bộ linh kiện tivi và 75 bộ linh kiện để bảo hành đã trả đủ 168.000 USD cho SAVICO.

Ngày 5/11/2004, Ngô Hồng Minh (đại diện VINATEX) yêu cầu SAVICO giảm giá lô hàng trên và được SAVICO đồng ý hạ giá xuống còn 85 USD/bộ linh kiện tivi, thành tiền là 127.500 USD/1.500 bộ linh kiện tivi. Do đó, số tiền chênh lệch so với số tiền ghi trong hợp đồng kinh tế số 210/HĐKT ngày 10/10/2004 là 40.500USD.

SAVICO trả lại VINATEX bằng ngoại tệ là 8.070 USD vào tài khoản của VINATEX và số tiền 32.430 USD còn lại trả bằng hàng. Minh nhận số hàng này, tự liên hệ bán và thu được 101.643.000 đồng và 1 ôtô Toyota trị giá 180.000.000đ. Chiếc ôtô này Minh giao cho VINATEX sử dụng.

Sau khi phát hiện ra hành vi vi phạm của Minh, ngày 25/12/2004 một số cán bộ công nhân viên Công ty VINATEX đã làm đơn tố giác Minh trước cơ quan công an huyện X.

Ngày 26/12/2004, Cơ quan điều tra huyện X ra lệnh bắt khẩn cấp Ngô Hồng Minh.

Sau khi ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hồng Minh, ngày 29/12/2004, Cơ quan điều tra ra lệnh tạm giam Minh, thời hạn tạm giam 03 tháng kể từ ngày 29/12/2004.

Ngày 31/3/2005, Cơ quan điều tra ra lệnh gia hạn tạm giam lần 1 đối với Minh, thời hạn tạm giam 02 tháng kể từ ngày 31/3/2005.

Gia đình Ngô Hồng Minh đã mời anh (chị) bào chữa cho Minh.

Câu hỏi 1: Luật sư cần thực hiện những hoạt động gì để được tham gia bào chữa cho Minh?

Câu hỏi 2:Anh (chị) cần lưu ý những vấn đề gì khi nghiên cứu nội dung vụ án nêu trên để bảo vệ quyền lợi cho Minh?

Tình tiết bổ sung

Tại cơ quan điều tra, Minh khai: Ngày 20/11/2004, Minh dùng số tiền 101.643.000đ này để sửa chữa 340 tivi bị hỏng trong lô hàng liên doanh. Tính đến ngày Minh bị bắt, hợp đồng liên doanh giữa VINATEX và Viễn Đông chưa thanh lý.

Ngày 15/4/2005, cơ quan điều tra ra bản kết luận điều tra, nhận định: Minh để ngoài sổ sách và không chứng minh được đã chi tiêu vào việc gì số tiền 101.643.000đ. Do vậy, có thể khẳng định Minh đã chiếm đoạt và tự ý chi tiêu khoản tiền được giảm giá trong lô hàng 1.500 bộ linh kiện tivi. Đề nghị Viện kiểm sát huyện X. truy tố Ngô Hồng Minh về tội tham ô tài sản.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, cơ quan điều tra công an huyện X đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho VKSND huyện X.

Câu hỏi 3: Anh (chị) cần trao đổi và đề xuất vấn đề gì với VKSND huyện X. để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Minh?

Tình tiết bổ sung